

1505180-36.2021.8.26.0664

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... da vítima, porque queria dinheiro, caracteriza roubo. Ficou claramente comprovada a grave ameaça, pelo uso de arma branca, apreendida em poder do réu, conforme laudo de exame pericial apresentado nos autos.

Desse modo, não resta outro caminho a seguir senão pela condenação do acusado pelo crime de roubo majorado, na modalidade tentada, inclusive com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505180-36.2021.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505180-36.2021.8.26.0664

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Portaria, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2323101/2021 - DEL.SEC.VOTUPORANGA

PLANTÃO, 21642726/2021 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 3096/2021 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2323101 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 3096/21/711 - 01º D.P. VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Vistos.

MARCELO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso por infração ao art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 28 de novembro de 2021, por volta das 06h14min, na Rua Pernambuco, nº 2.446, bairro Centro, neste município e comarca de Votuporanga, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (auto de apreensão de fls. 17/18), tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, do interior da

residência pertencente à vítima Elisa Gualda Galoro, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 15.12.2021 (fls. 144).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, durante plantão judiciário (fls. 98/100).

O acusado foi regularmente citado (fls. 178) e apresentou resposta à acusação (fls. 221/222).

Mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, a vítima e, em seguida, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal nos termos da denúncia, ao passo que a d. Defesa pugnou pela absolvição do acusado, com benefícios quanto à aplicação da pena.

É o relatório.

D E C I D O.

De rigor a procedência da presente ação penal. Há nos autos prova da materialidade e de autoria, não obstante as ponderações da combativa defesa.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo pericial de objeto (fls. 146/151 e 156/162).

Foram submetidos à perícia um canivete, que poderia ser empregado como instrumento a guisa de alavanca, e também para produzir lesões corporais, como instrumento perfurocortante, bem como uma chave de fenda, com igual utilização.

A autoria é certa e pode ser imputada ao réu.

Vejamos.

Na fase inquisitiva, o policial militar Caporalini (fls. 02) informou que foi acionado por volta das 06h14min para atender uma ocorrência de tentativa de roubo. Ao chegarem no local, entrou pelos fundos e seu colega de farda Willian pela frente; abordou o denunciado no local e ele portava um canivete e uma chave de fendas. Indagado, o acusado disse que se desentendeu com traficantes do bairro São João e precisava de dinheiro para deixar a cidade. Dada as circunstâncias, deram voz de prisão a ele. Em juízo, disse que estava em trabalho com o Cabo Willian e foram acionados para comparecer com urgência no endereço, com informação de roubo em andamento; a vítima narrou que acordou com barulho, era um sobrado, ela desceu e, da escada, percebeu o indivíduo com uma chave de fenda forçando a porta para ingressar; ela acionou o 190 e, percebendo que a porta começou a ceder, ela tentou segurar a porta e, então, ele pegou a faca e começou ameaçá-la, falando que estava devendo para traficantes e precisava de dinheiro para ir embora, ficava ameaçando de morte se chamasse a polícia, mostrando a faca, tipo um punhal; entraram na casa, um pela frente e outro pelo fundo; dias antes, uma senhora fora vítima de um roubo, cujas características também lembravam o réu; não fosse a rapidez da polícia, provavelmente teria sido um latrocínio; o réu estava apenas assustado, ele relatou ter dívidas com traficante e arrumaria dinheiro para ir embora

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar William Henrique de Souza (fls. 03), afirmando em juízo que foram informados que tentava arrombar a porta do imóvel com uma faca e, no local, conseguiram surpreendê-lo na residência, com a faca em mãos, e também foi encontrada uma chave de fenda, usada para forçar a

porta; era uma porta de vidro, de correr, a vítima estava bem apavorada; foi a primeira vez que o abordou, ele mesmo informou que viera de Presidente Prudente; pelo contato pessoal, ele estava bastante alterado, mas conversava nitidamente, não foi possível notar uso de bebida ou droga; do lado de fora dava para ouvir a vítima gritando por socorro; ele gritava que queria dinheiro, e não era para acionar a polícia, senão voltaria; reconheceu o réu em audiência.

A vítima, na delegacia (fls. 04), declarou que, na manhã dos fatos, acordou com um barulho e, ao verificar o que era, viu que o réu e imediatamente acionou a polícia, fazendo força contra a porta para que ele não pudesse passar. Ao vê-la, o acusado disse que precisava de dinheiro, que se desse dinheiro, iria embora. Enquanto segurava a porta por dentro, ele continuava tentando abri-la, foram conversando, até que ele ficou nervoso e começou a dizer "você está me enrolando", "se chamar a polícia, eu te mato" e, então, exibiu uma faca ou um canivete e disse "vim da guerra e já perdi minha família", disse ainda que estava baleado e até ergueu a camisa, mas estava assustada e não viu lesão e, ainda, a ameaçou, prometendo voltar até a residência se a polícia fosse acionada. Logo em seguida, policiais chegaram e abordaram o autor, o qual não resistiu à prisão. Em juízo, confirmou integralmente as declarações, afirmando que, quando ouviu barulho, desceu e viu o réu na parte dos fundos da casa, ele teve acesso pulando o muro, e ele tentava forçar a porta de vidro da varanda, com uma chave de fenda; preocupada com os pais idosos que dormiam, tentou impedir que ele abrisse a porta e acionou a polícia, que rapidamente chegou ao local; tentou conversar com o réu para ganhar tempo, mas ele percebeu e começou ameaçá-la, ele pedia dinheiro, falava que não queria outras coisas.

Na fase de inquérito (fls. 06), o réu esclareceu que não queria praticar roubo, mas que tinha chegado na cidade no dia anterior aos fatos e queria dinheiro para voltar para Presidente Prudente. Afirmou que, se quisesse fazer mal à vítima, poderia tê-lo feito, mas ficou conversando com ela uns quinze minutos, inclusive, pediu R\$20,00, para pagar o moto táxi. Por fim, informou que não está arrependido porque entende que não praticou crime.

Em juízo, o réu confessou parcialmente a autoria, afirmando que entrou na casa da vítima, mas estava lá, se quisesse teria arrombado a porta; a chave de fenda e o canivete estavam lá no quintal, tinha um gramado, mora em Votuporanga com sua família; pediu ajuda para a vítima porque queria ir embora; tinha bebido, não sabe o que deu na sua cabeça, queria uma bicicleta, não saiu de sua casa com as ferramentas; não tem passagem por ameaça ou briga; não sou santo, realmente eu tava lá para roubar alguma coisa mas não ameaçar, não assaltar; nem lembra de ter visto a vítima, apenas a ouviu; estava sentado no quintal quando a polícia chegou; é pintor, pedreiro, trabalhou no cortume de Colorado, na Facchini, tem curso de encanamento; está separado há 3 anos e tem um filho, nascido em 2008, que sempre ajudou; já respondeu outros processos,

Como se vê, a negativa do acusado Marcelo restou completamente isolada dos demais elementos de prova, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e pela declaração da vítima. O réu admitiu ter ingressado clandestinamente na residência da vítima e lá permaneceu; admitiu que foi encontrado com o canivete e a chave de fendas, negando, contudo, intenção de assalto, só queria dinheiro.

O réu admitiu que estava alterado. Ora, o réu alterado, no quintal da casa da vítima, tentando romper a fechadura da casa da vítima, porque queria dinheiro, caracteriza roubo. Ficou claramente comprovada a grave ameaça, pelo uso de arma branca, apreendida em poder do réu, conforme laudo de exame pericial apresentado nos autos.

Desse modo, não resta outro caminho a seguir senão pela condenação do acusado pelo

crime de roubo majorado, na modalidade tentada, inclusive com o reconhecimento da causa de aumento de pena, já que restou demonstrado que o crime foi praticado com o emprego de arma branca, conforme laudo pericial juntado aos autos.

Conclui-se, assim, que a prova produzida em Juízo, em consonância com os indícios e circunstâncias colhidos na fase policial dão supedâneo à edição do édito condenatório quando suficientes para a formação da convicção do Juiz, tendo em conta o princípio da persuasão racional.

Não é caso de desclassificação para furto porque restou comprovada a intenção de delito patrimonial e houve claramente emprego de grave ameaça, inclusive com uso de arma branca.

Por fim, não há falar-se em exclusão da pena porque, ainda que o réu estivesse alterado pelo uso de bebida ou outra substância, colocou-se voluntariamente em tal estado.

Caracterizada a prática do delito, passo à dosimetria da pena do réu.

Respeitando o sistema trifásico e em atenção às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário-mínimo, acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes (processo nº 7000040-44.2008.8.26.0627; 7003782-90.2009.8.26.0482 e 7003783-75.8.26.0482 - fls. 91/92).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (1501180-51.2020.8.26.0559 - fls. 79; processo nº 0031440-48.2008.8.26.0482 (fls. 81 e 91), elevo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa. Confissão não foi integral e, portanto, não beneficia o réu.

Já na terceira fase, considerando a causa de aumento decorrente da utilização de arma branca, aumento a pena de 1/3, resultando em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias multa e, por conta da tentativa, considerando o expressivo iter criminis percorrido, com invasão à casa da vítima, que precisou segurar firme a porta até a pronta intervenção da polícia, reduzo a pena de metade, resultando em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal a pena será inicialmente cumprida no regime fechado, já que o réu é reincidente, possui maus antecedentes e o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o réu é reincidente e possui maus antecedentes, demonstrando a insuficiência da medida.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MARCELO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, por infração ao art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (reincidente). Custas pelo réu, ficando deferida a gratuidade.

Por ter respondido preso ao processo, em razão de condenações em outros processos, pela preventiva aqui concedida, bem como pela reincidência, o acusado não faz jus ao apelo em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Expeça-se certidão de honorários à Patrona nomeada por força do Convênio OAB/DPE (fls. 208).

Considerando que os objetos apreendidos foram utilizados na prática de delito e tem

reduzido valor patrimonial, autorizo sua destruição após o trânsito em julgado.

Sentença registrada eletronicamente. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados.

P.I.C.

Votuporanga, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA